

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi, bổ sung theo Luật số 37/2024/QH15;

- Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Thông tư số 20/2024/TT-BTC ngày 31/12/2024 của Bộ Tư pháp về quy chế cơ chế, chsinh sách về giá dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá, chi phí đăng thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, chi phí thông báo công khai việc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia, chi phí sử dụng Cổng Đấu giá tài sản quốc gia để đấu giá bằng hình thức trực tuyến;

- Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; Quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 83/2024/HĐDVĐG/BTA.HN ký ngày 29/10/2024 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kèm theo giữa Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô về việc đấu giá tài sản;

Quy chế này quy định cụ thể việc đấu giá tài sản tại Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành, Người tham gia đấu giá có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu do Công ty cung cấp. Quy chế này bao gồm các điều khoản sau:

PHẦN 1: THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN

Điều 1: Tài sản đấu giá:

1.1. Tài sản đấu giá:

Khoản nợ của Công ty Cổ phần Hàng Hà tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô (sau đây được gọi là “**Khoản Nợ**”), bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi, phí phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ.

(Tổng dư nợ của Khoản nợ tạm tính đến hết ngày 30/4/2024 là **709.059.986.446 đồng**, trong đó nợ gốc là **433.666.608.716 đồng**, nợ lãi và phí phạt quá hạn là **275.393.377.730 đồng**).

1.2. Thông tin Khoản Nợ và hồ sơ Khoản Nợ:

1.2.1. Thông tin Khoản Nợ:

a) Tên bên nợ: **Công ty Cổ phần Hàng Hà** (Sau đây được gọi là “**Bên Nợ**”).

b) Địa chỉ: Số 52 Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

c) Người đại diện theo pháp luật: **Ông: Trần Hữu Hiệp** – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

d) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101463935 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 16/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 25/01/2022.

e) Tổng dư nợ tính đến hết ngày 30/4/2024 là **709.059.986.446 đồng**, trong đó nợ gốc là **433.666.608.716 đồng**, nợ lãi và phí phạt quá hạn là **275.393.377.730 đồng**, theo các hợp đồng cấp tín dụng sau:

Tên	Gốc (VNĐ)	Lãi (VNĐ)	Lãi phạt (VNĐ)
Hợp đồng tín dụng số 4527055/HĐTD-BIDV-HH ngày 17/9/2014 và các Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng kèm theo	428.747.000.000	243.120.595.943	27.771.695.613
Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2017/4527055/HĐTD ngày 05/12/2017	5.000.000.000	2.870.990.616	1.630.095.558

g) Biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của bên nợ đối với Khoản Nợ bao gồm các giao dịch bảo đảm sau:

Số, ngày HĐBD	Tài sản bảo đảm
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và bất động sản số 01/HĐTC-BIDV-BVPSĐG ngày 01/10/2014 giữa Ngân hàng TMCP Đầu Tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô và Công ty Cổ phần Hàng Hà. (HĐTC không được công chứng)	-Các Công trình cùng với các nâng cấp và bất động sản khác được gắn liền hay tọa lạc vĩnh viễn tại các Công trình trong thời điểm hiện tại và tương lai và các công trình xây dựng và bất động sản khác được xây dựng và/hoặc mua sắm trong phạm vi Khu đất tại địa chỉ: phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 588562, số vào sổ cấp GCN: CT 07714 do Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 05/12/2017. *(1)* -Tất cả các quyền, lợi ích, các khoản bồi hoàn và các khoản thanh toán khác mà Công ty Cổ phần Hàng Hà nhận được hoặc sẽ nhận được để thay thế cho, thuộc về hoặc liên quan đến và mọi tài sản thuộc mọi tính chất, chủng loại nhằm để trao đổi, thay đổi

	hay thay thế cho bất kỳ quyền và tài sản được đề cập trong nội dung *(1)* nêu trên.
Hợp đồng thế chấp động sản và quyền tài sản số 02/HĐTC-BIDV-BVPSĐG ngày 01/10/2014 giữa Ngân hàng TMCP Đầu Tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô và Công ty Cổ phần Hằng Hà.	- Các Hợp Đồng Được Thế Chấp, cùng với toàn bộ quyền hợp đồng phát sinh theo Các Hợp Đồng Được Thế Chấp đó; *(2)* - Tất cả Các Hợp Đồng Bảo Hiểm và Tiền Thu Được Từ Các Hợp Đồng Bảo Hiểm; *(3)* - Tất cả các Tài Khoản và toàn bộ số dư có trên các Tài Khoản; *(4)* - Trong phạm vi tối đa được các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan cho phép, tất cả các Chấp Thuận được ban hành hiện tại hoặc trong tương lai cho hoặc vì lợi ích của Công ty Cổ phần Hằng Hà; *(5)* - Toàn bộ Thiết Bị; *(6)* - Toàn bộ tài sản, doanh thu, thu nhập, lợi nhuận và các khoản phải thu khác của Công ty Cổ phần Hằng Hà ngoài các quyền và tài sản quy định tại *(2)*, *(3)*, *(4)*, *(5)*, *(6)* hoặc toàn bộ tài sản bảo đảm của Hợp Đồng Thế Chấp Bất Động Sản và toàn bộ các tài sản "có" của Công ty Cổ phần Hằng Hà thuộc Dự Án được thể hiện trên bảng cân đối kế toán của Công ty Cổ phần Hằng Hà tại từng thời điểm; *(7)* - Tất cả các quyền, lợi ích, các khoản bồi hoàn và các khoản thanh toán khác mà Công ty Cổ phần Hằng Hà nhận được hoặc sẽ nhận được để thay thế cho, thuộc về hoặc liên quan đến, và mọi tài sản thuộc mọi tính chất và chủng loại nhằm để trao đổi, thay đổi hay thay thế cho, bất kỳ quyền và tài sản nào được đề cập trong các đoạn từ *(2)* đến *(7)* nêu trên.

Điều 2: Nguồn gốc tài sản

Là Khoản nợ của Công ty Cổ phần Hằng Hà tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thành Đô.

Điều 3: Hồ sơ pháp lý

Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến Khoản Nợ (sau đây được gọi là “**Hồ Sơ Khoản Nợ**”)

bao gồm:

- a) Hồ sơ pháp lý của bên nợ, bên bảo đảm;
- b) Hồ sơ tín dụng;
- c) Hồ sơ bảo đảm;
- d) Hồ sơ khác liên quan đến Khoản Nợ.

(Danh mục chi tiết Hồ Sơ Khoản Nợ tại Phụ lục kèm theo Hợp Đồng này. Khi thực hiện bàn giao Hồ Sơ Khoản Nợ cho người mua tài sản đấu giá, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô sẽ bàn giao theo danh mục tài sản nêu cụ thể tại Phụ lục).

Điều 4: Giá khởi điểm: 534.364.111.349 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ba mươi tư tỷ, ba trăm sáu mươi tư triệu, một trăm mười một nghìn, ba trăm bốn mươi chín đồng)

Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua Khoản Nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu. Việc mua, bán Khoản Nợ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

PHẦN 2:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

Điều 5: Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ 08 giờ 00 phút ngày 07/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/03/2025 bằng hình thức đăng ký trực tiếp tại một trong hai địa chỉ:

+ Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành – Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

+ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô. Địa chỉ: Số 469 đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Điều 6: Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính từ 08 giờ 00 phút ngày 07/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/03/2025 bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành, trừ trường hợp tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác.

Lưu ý: *Khoản tiền đặt trước của khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá phải “báo có” trong tài khoản của Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 17/03/2025.*

Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành theo quy định.

Điều 7: Thời gian và địa điểm xem Hồ sơ Khoản nợ: Trong giờ hành chính các ngày 12,13,14/03/2025 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô. Địa chỉ: Số 469 đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Điều 8: Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 20/03/2025 tại Tầng 4, Tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

PHẦN 3:

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Điều 9: Đối tượng được tham gia đấu giá, không được tham gia đấu giá.

1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước đúng quy định và không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2024.

2. Đối tượng không được tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 10: Hồ sơ đăng ký tham gia

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có **đầy đủ tất cả các tài liệu quy định** sau và được nộp đúng thời hạn tiếp nhận hồ sơ theo quy định, nếu thực hiện thiếu hoặc sai bất kỳ một trong các tài liệu/thời hạn quy định thì không đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá:

+ ***Đối với tổ chức:***

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (01 bản chính theo mẫu của Công ty);
- Bản cam kết v/v chấp nhận tình trạng pháp lý và hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá (01 bản chính theo mẫu của Công ty);
- Giấy đăng ký kinh doanh (01 bản sao có chứng thực).
- CCCD/CC/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (01 bản sao có chứng thực).
- Giấy xác nhận nộp tiền đặt trước đúng quy định (nếu có) (01 bản sao).

+ ***Đối với cá nhân:***

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (01 bản chính theo mẫu của Công ty);
- Bản cam kết v/v chấp nhận tình trạng pháp lý và hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá (01 bản chính theo mẫu của Công ty);
- CCCD/CC/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (01 bản sao có chứng thực).
- Giấy xác nhận nộp tiền đặt trước đúng quy định (nếu có) (01 bản sao).

+ ***Nếu thuộc trường hợp ủy quyền thì nộp thêm:***

- Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (bản chính).

- CCCD/CC/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (01 bản sao có chứng thực).

Lưu ý: Các bản sao có chứng thực yêu cầu có thời hạn trong vòng 06 (sáu) tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Tổ chức, cá nhân được bổ sung nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính trước khi kết thúc thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Điều 11: Thủ tục tham gia tại phiên đấu giá

- Khi đến tham gia đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá phải mang theo bản chính CCCD/CC/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (01 bản sao có chứng thực), (nếu thuộc trường hợp ủy quyền) để đối chiếu, kiểm tra.

Điều 12: Tiền đặt trước

a) Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải nộp khoản tiền đặt trước là: **10% giá khởi điểm** tương ứng với **53.436.411.135 đồng** (Bằng chữ: Năm mươi ba tỷ, bốn trăm ba mươi sáu triệu, bốn trăm mười một nghìn, một trăm ba mươi lăm đồng), bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành theo thông tin sau:

+ Người thụ hưởng: **Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành.**

+ Số tài khoản: **1500726105**

+ Mở tại: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long Biên Hà Nội.**

+ Nội dung chuyển khoản: Ông/Bà/Công ty nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo HĐ 83/2024.

b) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ.

Lưu ý: Tiền mua hồ sơ không được hoàn trả trừ trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức.

c) Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai; trường hợp khoản tiền đặt trước phát sinh lãi thì người tham gia đấu giá được nhận tiền lãi đó.

d) Trong trường hợp xác định được người trúng đấu giá thì tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện việc giao kết, thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Nếu người trúng đấu giá tài sản không thực hiện giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện không đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì tiền đặt cọc này thuộc về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô.

đ) Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan; và ngược lại, trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, khoản tiền đặt trước được hoàn lại trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 13 Quy chế này.

e) Đối với các trường hợp khách hàng có hồ sơ tham gia đấu giá không hợp lệ nhưng đã chuyển tiền đặt trước tham gia đấu giá thì Công ty sẽ giải quyết trả lại tiền đặt trước theo

quy định của pháp luật.

g) Mọi khoản phí, chi phí (nếu có) liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước do khách hàng chịu trách nhiệm chi trả, mức phí chuyển tiền theo quy định của các Tổ chức tín dụng/Ngân hàng.

Điều 13: Các trường hợp vi phạm Quy chế không được nhận lại tiền đặt trước

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.
- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản. Cụ thể như sau:
 - + Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
 - + Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - + Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
 - + Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - + Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
 - + Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
 - + Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- + Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.
- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản, cụ thể: Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
- Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2024.
- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2024.

Tiền đặt trước của các khách hàng trong các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước nói trên thuộc về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô đấu giá, sau khi trừ giá dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá tài sản. Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành sẽ chuyển tiền đặt trước của các khách hàng này vào tài khoản của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi hoàn tất thủ tục tịch thu tiền đặt trước.

PHẦN 4:

THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

Điều 14: Hình thức, phương thức đấu giá

- Trình tự, thủ tục đấu giá: Đấu giá theo thủ tục thông thường;
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá;
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều 15: Bước giá

Bước giá: **100.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).

Điều 16: Nguyên tắc đấu giá tài sản

1. Tuân thủ quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.
4. Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.

Điều 17: Nội quy phòng đấu giá

Những người không tham gia cuộc đấu giá, người không có nhiệm vụ liên quan, người dưới 16 tuổi không được vào phòng đấu giá

1. Người tham gia đấu giá phải có mặt đúng giờ và mang theo đầy đủ các giấy tờ theo quy định tại Điều 11 Quy chế này, mọi trường hợp đến muộn sau khi đấu giá viên điều hành khai mạc cuộc đấu giá sẽ không được tham gia cuộc đấu giá.
2. Nếu việc trao đổi với tổ chức, cá nhân khác có dấu hiệu thông đồng, liên kết dìm giá tài sản sẽ được người điều hành cuộc đấu giá xử lý theo quy định.
3. Người tham gia đấu giá không được mang theo vũ khí, chất cháy, chất nổ đến khu vực tổ chức cuộc đấu giá;
4. Không được sử dụng rượu, bia và các chất kích thích trong thời gian đang diễn ra cuộc đấu giá. Những người có mùi bia rượu, sử dụng ma túy, các chất kích thích khác, đang ở trong tình trạng say xỉn, không làm chủ được hành vi của mình không được vào phòng đấu giá và không được tham gia cuộc đấu giá.
5. Người tham gia đấu giá ngồi đúng vị trí được ban tổ chức hướng dẫn, sắp xếp, không tự tiện đi lại lộn xộn trong phòng đấu giá, không được ra khỏi phòng đấu giá khi chưa được sự đồng ý của đấu giá viên điều hành;
6. Người tham gia đấu giá không được sử dụng điện thoại di động, các thiết bị quay phim, ghi hình nhằm mục đích chụp hình, quay phim, phát truyền thông tin cuộc đấu giá ra bên ngoài.
7. Người tham gia đấu giá phải chấp hành tuyệt đối sự điều hành, hướng dẫn của đấu giá viên, chỉ được phép có ý kiến khi có sự đồng ý của đấu giá viên điều hành. Mọi hành vi vi phạm nhằm cản trở, gây rối hoạt động đấu giá tài sản sẽ bị xử lý theo quy định tại Quy chế này.

Điều 18: Diễn biến cuộc đấu giá

Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo trình tự sau đây:

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;
- Đọc Quy chế cuộc đấu giá;
- Giới thiệu từng tài sản đấu giá;
- Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;
- Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá;
- Phát số cho người tham gia đấu giá;
- Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;
- Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, thời gian để thực hiện việc ghi phiếu;
- Điều hành việc trả giá, chấp nhận giá theo quy định tại Điều 19 Quy chế này.

Điều 19: Thực hiện trả giá

a. Cách thức đấu giá:

- Tại mỗi vòng đấu giá, mỗi người tham gia đấu giá được phát 01 tờ phiếu trả giá. Người tham gia đấu giá ghi giá trả bằng số, giá trả bằng chữ và ký ghi rõ họ tên vào phiếu trả giá rồi nộp lại phiếu hoặc bỏ phiếu vào hòm phiếu. Thời gian ghi phiếu và bỏ phiếu của mỗi vòng đấu tối đa là 5 (năm) phút kể từ khi đấu giá viên tuyên bố bắt đầu thời gian ghi phiếu và bỏ phiếu.
- Hết thời gian ghi phiếu và bỏ phiếu theo quy định hoặc chưa hết thời gian ghi phiếu và bỏ phiếu theo quy định nhưng tất cả người tham gia đấu giá người tham gia đấu giá trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu; đấu giá viên kiểm đếm và công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá.
- Đấu giá viên công bố giá cao nhất đã trả của vòng đấu giá đó và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo. Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề. Trong trường hợp tại vòng đấu trước liền kề mà tất cả người tham gia trả giá đều trả bằng giá khởi điểm của vòng đấu, thì giá khởi điểm của vòng đấu tiếp theo bằng giá khởi điểm của vòng đấu trước liền kề cộng thêm 01 (một) bước giá.
- Kể từ vòng đấu giá thứ hai trở đi, nếu người tham gia đấu giá không muốn tiếp tục đấu giá thì viết vào phiếu trả giá là “không tiếp tục tham gia”. Người tham gia đấu giá đã không trả giá tại vòng trước thì không được tham gia đấu giá tại các vòng đấu tiếp theo.

b. Cách trả giá và xử lý các trường hợp phát sinh về giá trả.

Tại mỗi vòng đấu, giá trả hợp lệ là giá trả từ giá khởi điểm trở lên và tròn bước giá (*nếu trả giá cao hơn giá khởi điểm thì phần cao hơn phải là bội số của bước giá*). Công thức trả giá như sau:

$$\text{Giá trả hợp lệ} = \text{Giá khởi điểm} + n \times \text{Bước giá.}$$

Trong đó:

Giá khởi điểm: là giá khởi điểm của vòng đấu giá.

Bước giá: là bước giá được quy định tại Điều 15 Quy chế này.

n: là số tự nhiên 0, 1, 2, 3,...